Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
PL. Pau Vila, 1. Planta 2-c
Edifici Palau de Mar
08039 – Barcelona
G65760431

Pedido: 5GBCN-2022/21

ADN PLAY FILMS SLU
INDUSTRIA 127 3ª PLANTA
08025 BARCELONA
B65469017

De: Oficinas MWCapital
Fecha: 17.02.2022

Objeto	Fecha de entrega	Importe
Servicio de Producción, grabación y edición de videos para XXSS del ON5G y Conectividad Inteligente	24.02.2022	5.872,14 EUR

Observaciones

- NO se aceptarán facturas que no indiquen el número de pedido que se facilita en el encabezamiento del presente documento.
- Remita la factura al siguiente correo: facturacion@mobileworldcapital.com
- La factura emitida se abonará dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la finalización del servicio.
- No se aceptarán aquellas facturas que se emitan antes de la finalización del servicio.

Condiciones Generales de Contratación

Condiciones de contratación. Las condiciones aplicables a la prestación del servicio o suministro (en adelante, la "prestación") deben ser objeto de aprobación expresa por la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (en adelante "**MWCapital**"). En el caso de discrepancia entre la oferta del Contratista (en adelante, el "proveedor") y las condiciones solicitadas por MWCapital en su solicitud de presupuesto, prevalecerán estas últimas. La confirmación de la contratación por parte de MWCapital se producirá con el envío al proveedor de un número de pedido. Sin este número de pedido el proveedor no está autorizado para iniciar la prestación.

Facturación. El proveedor podrá proceder a la emisión de la factura una vez finalizada la prestación a no ser que se haya pactado unas condiciones de pago específicas entre las Partes. En cualquier caso, cualquier pago que no se realice antes de finalizar la prestación deberá ir asociado a un hito concreto previamente acordado entre las Partes. Bajo ningún concepto se aceptará una factura del proveedor sin que se hayan devengado los hitos pactados entre las Partes o finalice la prestación

Se entenderá que la prestación ha sido debidamente realizada cuando MWCapital haya dado su conformidad al plazo, cantidad y calidad.

MWCapital no aceptará ninguna factura que no contenga, como mínimo, la siguiente información:

- Descripción detallada y concreta del servicio, suministro o la entrega de los bienes.
- Número de pedido y/o referencia, que será facilitado por el Departamento de Compras de MWCapital
- Fecha de factura

Las facturas deben enviarse por correo electrónico a facturacion@mobileworldcapital.com y se tomará como fecha y hora

de referencia la que figure en el correo electrónico.

Plazo de pago. MWCapital abonará la/s factura/s emitida/s por el proveedor dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la finalización del servicio.

Contrato. En aquellos supuestos en que MWCapital lo considere necesario, podrá exigir la firma de un contrato con el proveedor. En este caso, la remisión del contrato por parte del proveedor, debidamente firmado, junto con toda la documentación que sea necesaria para formalizar la contratación y que se requiera por parte de MWCapital es condición indispensable para la aceptación de la/s factura/s por parte de MWCapital.

Garantía. En defecto de previsión específica en la solicitud de presupuesto o en una previsión legal, el plazo de garantía de la contratación será de seis (6) meses, a contar desde la fecha del acto formal y positivo de recepción o de conformidad de MWCapital con la prestación realizada.

Propiedad industrial e intelectual. Con carácter general corresponderán a MWCapital todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre sus marcas, signos distintivos y demás bienes incorporales.

Se entenderá cedida a MWCapital la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial que se deriven de las creaciones que eventualmente el proveedor desarrolle durante la ejecución del contrato. En este sentido, el proveedor reconoce expresamente que MWCapital será la titular en exclusiva de los derechos de reproducción, comunicación pública, puesta a disposición interactiva, distribución y transformación y que el ejercicio de estos derechos se realizará con facultades de cesión o licencia a terceros, con un ámbito territorial mundial, para todas las modalidades de explotación presentes y futuras y por todo el tiempo de duración establecido en la normativa de propiedad intelectual e industrial.

Protección de datos de carácter personal. El proveedor es el encargado de tratamiento a los efectos de la normativa de protección de datos. Como tal, el proveedor se compromete a: tratar los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas de MWCapital. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza legal. Adoptar medidas de seguridad que incluyan seudonimización y cifrado de los datos; garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios del tratamiento; la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico; un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. No recurrir a otro encargado de tratamiento sin la autorización previa de MWCapital. Asistir a MWCapital en el cumplimiento de sus obligaciones en lo referente al tratamiento de datos personales. Suprimir todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios. Poner a disposición de MWCapital toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de estas obligaciones, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte de MWCapital o de otro auditor autorizado por MWCapital.

Relación jurídica entre las Partes. La relación que se mantiene entre las Partes es exclusivamente de carácter profesional y se limita a la prestación que específicamente se pacta, sin que de la misma pueda entenderse que existe entre ambas Partes ninguna vinculación de otra naturaleza ni especialmente una relación laboral o asociativa alguna.

Ley aplicable y jurisdicción. La ley que rige la contratación es la española. El orden jurisdiccional civil será el competente para conocer de las incidencias y/o reclamaciones que surjan de la interpretación, adjudicación, formalización y ejecución de la contratación y, de forma concreta, serán competentes los Juzgados y Tribunales de Barcelona.